



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número: RESOL-2025-485-APN-SIYC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 11 de Noviembre de 2025

Referencia: EX-2025-46434001- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2025-46434001- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 10 y 80 de la citada ley.

Que la operación traída en consulta consiste en la adquisición del control exclusivo de ADECOAGRO S.A. por parte de TETHER INVEST S.A. de C.V.

Que la transacción quedó perfeccionada el día 29 de abril de 2025, cuando la firma TETHER INVEST S.A. de C.V. alcanzó una participación del SETENTA POR CIENTO (70%) del capital social y votos de la firma ADECOAGRO S.A.

Que la adquisición de este paquete accionario se realizó en DOS (2) etapas: compras en bolsa entre agosto de 2024 y principios de abril de 2025, VEINTE COMA CUARENTA POR CIENTO (20,40%), seguidas de la compra del CUARENTA Y NUEVE COMA SESENTA POR CIENTO (49,60%) restante que perfeccionó la toma del control.

Que según las partes consultantes, ninguna empresa del grupo comercializó bienes o servicios de ningún tipo en este país.

Que la última controlante del grupo es Giancarlo DEVASINI, persona humana de nacionalidad italiana y salvadoreña quien, previo a la operación en consulta, no tenía activos ni desarrollaba actividad alguna en

Argentina, ni directa ni indirectamente a través de sociedades controladas.

Que en fecha 5 de mayo de 2025, las firmas TETHER INVEST S.A. de C.V. y ADECOAGRO S.A. se presentaron ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a fin de solicitar una opinión consultiva, conforme lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 27.442, respecto de la necesidad de notificar la operación.

Que la operación traída a consulta consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma ADECOAGRO S.A. por parte de la firma TETHER INVEST S.A. de C.V.

Que las firmas TETHER INVEST S.A. de C.V. y ADECOAGRO S.A. entendieron que la operación bajo consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, toda vez que consideraron que ésta encuadra dentro de la excepción prevista en el Artículo 11, inciso c), de dicha norma.

Que la justificación de la excepción que los consultantes entendieron aplicable al presente caso, se basa en que la operación no generaría efectos anticompetitivos, en tanto se limita a sustituir a un controlante por otro, y que la parte compradora es un nuevo participante, sin una participación previa en el mercado argentino.

Que no puede esperarse un fortalecimiento de ningún tipo de posición en el mercado como resultado de la operación de concentración económica.

Que adujeron que la firma TETHER INVEST S.A. de C.V. no debe notificar la adquisición del control del objeto, dado que previo a dicha adquisición, no poseía acciones ni activos de ningún tipo en Argentina.

Que precisaron que la firma TETHER INVEST S.A. de C.V. y su controlante no comercializaron bienes ni servicios de ninguna clase en la Argentina, no son/fueron titulares de ningún activo situado en este país, no controlan, directa o indirectamente, empresas constituidas o que sean titulares de activos ubicados en Argentina, con la única excepción de la participación accionaria indirecta, minoritaria y no controlante en el objeto, que formaba parte de los pasos iniciales de la adquisición de control.

Que las partes argumentaron que, previo a la última adquisición de acciones, la firma TETHER INVEST S.A. de C.V. y su último controlante mantenían una participación minoritaria del VEINTE COMA CUARENTA POR CIENTO (20,40%) en ADECOAGRO S.A. sin ejercer control sobre la misma, y que no existía regulación alguna —formal o de hecho— distinta al estatuto social que les permitiera ejercer control o influencia sustancial. Asimismo, la firma TETHER INVEST S.A. de C.V. no designó directores ni funcionarios ejecutivos en la sociedad.

Que aclararon que la última adquisición de acciones no implicó la adquisición de participaciones en otras sociedades ajenas al grupo económico de ADECOAGRO S.A., y destacaron que, aún en el hipotético caso de que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entienda que no fuera de aplicación la excepción legal invocada, la transacción no generará efectos negativos en la competencia.

Que sostuvieron que la operación en consulta se encuentra exenta de notificación por aplicársele la excepción del Artículo 11, inciso c), de la Ley N° 27.442.

Que solicitaron la suspensión del plazo previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 hasta tanto la citada Comisión Nacional se expida sobre la presente solicitud de opinión consultiva, conforme a lo previsto en el punto

a.1 del Anexo de la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones, y que cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

Que a fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, vale traer a colación lo dispuesto en el fragmento pertinente del Artículo 9° de la Ley N° 27.442, donde se establece que: “Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”

Que el Artículo 11 de la Ley N° 27.442 enumera los casos en los que, si bien una operación quedaría sujeta a la obligación de notificar porque cumple los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.

Que para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación encuadra en la definición del Artículo 7° de la Ley N° 27.442; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas supera en el país el monto estipulado en el Artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no encuadra en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el Artículo 11 de dicha Ley.

Que la operación traída en consulta, conforme la normativa especial aplicable, consiste en una concentración económica, el volumen de negocios no se indica como inferior a los umbrales previstos en la misma y, teniendo en cuenta el argumento invocado por las partes consultantes, corresponde establecer si la transacción en estudio es susceptible de encuadrar en la excepción prevista en el artículo 11, inciso c), de la Ley N° 27.442, y por ende se encuentra exenta de la obligación de notificación establecida en dicho plexo legal.

Que el citado Artículo 11, inciso c), establece que: “se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la presente ley, las siguientes operaciones:... c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos (excluyendo aquellos con fines residenciales) o acciones de otras empresas en la Argentina y cuyas exportaciones hacia la Argentina no hubieran sido significativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y seis meses”.

Que las partes consultantes sostienen que la operación en consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificar por encontrarse comprendida en dicha excepción ya que: (i) la compradora —TETHER INVEST S.A. de C.V. y el grupo empresarial al que pertenece— no controlaba previamente ADECOAGRO S.A.; (ii) el grupo comprador no posee ni ha poseído otros activos en este país (además de la participación no controlante e indirecta en el objeto); (iii) la adquisición de control no implica la adquisición de otras sociedades distintas de las controladas por el objeto.

Que la firma TETHER INVEST S.A. de C.V. aseveró que previo a la transacción, el grupo comprador nunca empleó personal, generó registro comercial o fiscal, ni emitió estados contables en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la firma TETHER INTERNATIONAL, S.A. de C.V. celebró el día 7 de marzo de 2025, un contrato de

tokens con FINTECH SOCIEDAD ANÓNIMA, por un plazo de vigencia de un año, por el cual acordó tener disponible una cierta cantidad de USDT ante el eventual e hipotético requerimiento de la segunda.

Que, sobre el mismo, expusieron que no puede ser considerado como una actividad habitual o recurrente del grupo comprador en este país, sino que se trató de un hecho aislado y excepcional. Además, indicaron que representa respecto de las ventas brutas del grupo comprador un porcentaje mínimo, aproximadamente menos que el 0,003%.

Que el propósito de la norma es excluir de la obligación de notificar a aquellas operaciones en que una empresa extranjera, sin operaciones en la Argentina, ingresa en los mercados nacionales.

Que la justificación reside en que, por regla general, no existen en estos casos la posibilidad de que se produzcan efectos anticompetitivos, pues una operación de las características que prevé la norma no hace sino reemplazar a la controlante de un agente económico por otro, careciendo este último, por definición, de una participación en el mercado argentino que pueda verse reforzada por la adquisición exenta.

Que la actividad descripta en párrafos anteriores no impide la aplicación de la excepción analizada, ya que el propio Artículo 11, inciso c), de la Ley N° 27.442, exceptúa considerar a las exportaciones que no hubieran sido significativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y seis meses previos a la operación en cuestión.

Que el carácter aislado del contrato descripto, su vigencia limitada y su impacto económico marginal permiten concluir que no constituye una presencia comercial previa relevante del grupo comprador en Argentina.

Que teniendo en cuenta lo declarado por las partes consultantes en la instrucción, cabe concluir que la operación encuadra en la excepción prevista en el Artículo 11, inciso c), de la Ley N° 27.442.

Que, en relación con lo solicitado por las consultantes sobre la suspensión del plazo para notificar la operación bajo estudio, deberá comunicarse que deviene abstracto expedirse sobre tal situación atento el análisis previamente efectuado.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 30 de octubre de 2025 correspondiente a la “OPI 380”, en el cual recomendó a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: a) Disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442; b) Comunicar a las firmas TETHER INVESTMENTS S.A. de C.V. y ADECOAGRO S.A., que deviene abstracto expedirse sobre la aplicación al caso del punto a.1 de la Resolución N° 26/06 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA y; c) Hacer saber a las firmas TETHER INVESTMENTS S.A. de C.V. y ADECOAGRO S.A. que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos allí vertidos.

Que, mediante el Decreto N°650 de fecha 10 de septiembre de 2025, se asignó al señor Secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín LAVIGNE (D.N.I. N° 30.448.069), el ejercicio de las competencias atribuidas a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO y a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N.º 27.442, en los Decretos Nros.480 de fecha 23 de mayo de 2018, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 650/25.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9º de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a las firmas TETHER INVESTMENTS S.A. de C.V. y ADECOAGRO S.A., que deviene abstracto expedirse sobre la aplicación al caso del punto a.1 de la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 3º.- Hágase saber a la firma TETHER INVESTMENTS S.A. de C.V. y ADECOAGRO S.A. que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 4º.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen de fecha 30 de octubre de 2025 correspondiente a la “OPI 380”, indicado como IF-2025-120998769-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2025.11.11 14:12:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Agustin Lavigne
A cargo de la firma del Despacho
Secretaría de Industria y Comercio
Ministerio de Economía

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.11.11 14:12:53 -03:00



A LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2025-46434001- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*TETHER INVESTMENTS S.A. de C.V. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442*” (OPI 380), e iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 por parte de TETHER INVESTMENTS S.A. de C.V. (“TETHER INVEST”) y ADECOAGRO S.A. (“ADECOAGRO”).

I LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

1. La operación traída en consulta consiste en la adquisición del control exclusivo de ADECOAGRO por parte de TETHER INVEST.¹
2. La transacción quedó perfeccionada el 29 de abril de 2025, cuando TETHER INVEST alcanzó una participación del 70% del capital social y votos de ADECOAGRO.
3. La adquisición de este paquete accionario se realizó en dos etapas: compras en bolsa entre agosto de 2024 y principios de abril de 2025 (20,40%), seguidas de la compra del 49,60% restante que perfeccionó la toma del control.

II LOS SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

II.1. Por la parte compradora

4. TETHER INVEST forma parte de un grupo económico que se dedica a proveer servicios relacionados con activos digitales; en particular, la emisión de *stablecoins*. En ese sentido, cabe remarcar que «Grupo Tether» emite la *stablecoin* USD^T, uno de los activos digitales más utilizados a nivel global como medio de intercambio y reserva de valor en el ecosistema de criptomonedas.
5. Según las partes consultantes, ninguna empresa del grupo comercializó bienes o servicios de ningún tipo en este país.
6. El último controlante del grupo es Giancarlo DEVASINI, persona humana de nacionalidad italiana y salvadoreña quien, previo a la operación en consulta, no tenía activos ni desarrollaba actividad alguna en Argentina, ni directa ni indirectamente a través de sociedades controladas.

II.2. Por el objeto de la operación

7. ADECOAGRO es la compañía matriz que controla a sus subsidiarias en la República Argentina y en otros países: República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay, República de Chile, Luxemburgo y en España, conformando un grupo económico que se dedica a la producción y comercialización de alimentos y energías renovables en distintos lugares del mundo.

¹ Previamente no existía un control exclusivo ni conjunto sobre ADECOAGRO, ya que las participaciones accionarias se encontraban atomizadas entre los accionistas, donde ninguno de ellos ostentaba una participación de control.

8. En este país, posee las siguientes subsidiarias operativas, las cuales desarrollan las actividades económicas que se detallan a continuación:
- (a) PILAGÁ S.A.: producción y comercialización de arroz y productos de arroz de consumo masivo.
 - (b) ADECO AGROPECUARIA S.A.: producción y comercialización de cultivos agrícolas, servicio de hotelería (*feedlot*), capitalización de hacienda y a la producción y comercialización de leche cruda para uso industrial.
 - (c) MOLINOS LIBRES S.A.U.: producción de cultivos agrícolas y a actividades inmobiliarias.
 - (d) ENERGÍA AGRO S.A.U.: generación y comercialización de energía renovable (biogás).
 - (e) BAÑADO DEL SALADO S.A., DINALUCA S.A., CAYOK S.A., ESTABLECIMIENTOS EL ORDEN S.A., AGRO INVEST S.A., FORSALTA S.A. y COMPAÑÍA AGROFORESTAL DE SERVICIOS Y MANDATOS S.A.: producción y comercialización de cultivos agrícolas.
 - (f) L3N S.A.: producción y comercialización de productos lácteos.

III PROCEDIMIENTO

9. El 5 de mayo de 2025, TETHER INVEST y ADECOAGRO se presentaron ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) a fin de solicitar una opinión consultiva, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442, respecto de la necesidad de notificar la operación descrita en su presentación.
10. El 23 de mayo de 2025, esta CNDC, mediante providencia PV-2025-55042872-APN-DNCE#CNDC, efectuó un requerimiento a las partes consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el artículo 8 del Anexo I del Decreto PEN 89/2001 y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución SCT 26/2006, no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento con lo allí solicitado.
11. El 27 de octubre de 2025², las partes consultantes efectuaron una presentación dando cumplimiento formal a todo lo requerido por esta CNDC, por lo que se pasaron las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.

IV LA CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

IV.1. El planteo de la parte consultante

12. La operación traída a consulta consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ADECOAGRO por parte de TETHER INVEST.
13. TETHER INVEST y ADECOAGRO entendieron que la operación bajo consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442, toda vez que consideraron que ésta encuadra dentro de la excepción prevista en el artículo 11, inc. c), de dicha norma .

² Realizada el 24 de octubre de 2025 fuera del horario de mesa de entradas de este organismo.

14. La justificación de la excepción que los consultantes entendieron aplicable al presente caso, se basa en que la operación no generaría efectos anticompetitivos, en tanto se limita a sustituir a un controlante por otro, y que la parte compradora es un nuevo participante, sin una participación previa en el mercado argentino. En consecuencia, no puede esperarse un fortalecimiento de ningún tipo de posición en el mercado como resultado de la operación de concentración económica.
15. Adujeron que TETHER INVEST no debe notificar la adquisición del control del objeto, dado que previo a dicha adquisición, no poseía acciones ni activos de ningún tipo en Argentina.
16. Precizaron que TETHER INVEST y su controlante no comercializaron bienes ni servicios de ninguna clase en la Argentina, no son/fueron titulares de ningún activo situado en este país, no controlan, directa o indirectamente, empresas constituidas o que sean titulares de activos ubicados en Argentina, con la única excepción de la participación accionaria indirecta, minoritaria y no controlante en el objeto, que formaba parte de los pasos iniciales de la adquisición de control.
17. Trajeron a colación que esta CNDC analizó anteriormente los límites y aplicabilidad del artículo 11, inc. c), de la Ley 27.442, delimitando el alcance de la excepción de *first landing* en el siguiente sentido: (i) no debe haber un cambio en la naturaleza de control debido a la participación accionaria preexistente y, para ello, es fundamental que no existiera control previo del comprador en las empresas objeto de la transacción (es decir, que no se produzca un cambio de control conjunto a control exclusivo); (ii) el grupo comprador no sea titular de activos o acciones en otras empresas distintas al objeto en la República Argentina; (iii) la transacción no implique la adquisición de acciones en otras empresas en la República Argentina.
18. Las partes argumentaron que, previo a la última adquisición de acciones, TETHER INVEST y su último controlante mantenían una participación minoritaria del 20,40% en ADECOAGRO sin ejercer control sobre la misma, y que no existía regulación alguna —formal o de hecho— distinta al estatuto social que les permitiera ejercer control o influencia sustancial. Asimismo, TETHER INVEST no designó directores ni funcionarios ejecutivos en la sociedad.
19. Finalmente, aclararon que la última adquisición de acciones no implicó la adquisición de participaciones en otras sociedades ajenas al grupo económico de ADECOAGRO.
20. Además, destacaron que, aún en el hipotético caso de que esta CNDC entienda que no fuera de aplicación la excepción legal invocada, la transacción no generará efectos negativos en la competencia.
21. Señalaron que la CNDC ha interpretado en precedentes anteriores, que la excepción en cuestión resulta aplicable a aquellas operaciones que solo implican la adquisición del control sobre las mismas sociedades en las cuales el adquirente ya tenía una participación indirecta no controlante.
22. Por todo ello, sostuvieron que la operación en consulta se encuentra exenta de notificación por aplicársele la excepción del artículo 11, inc. c), de la Ley 27.442.
23. Asimismo, solicitaron la suspensión del plazo previsto en el artículo 9º de la Ley 27.442 hasta tanto esta CNDC se expida sobre la presente solicitud de opinión consultiva, conforme a lo previsto en el punto a.1 del Anexo de la Resolución 26/2006, y en línea con los antecedentes de este organismo.

IV.2. El análisis de la cuestión planteada

24. Preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. Cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
25. A fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, es vale traer a colación lo dispuesto en el fragmento pertinente del artículo 9° de la Ley 27.442, donde se establece que: *“Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) ³ de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”*
26. A su vez, el artículo 11 de la Ley 27.442 enumera los casos en los que, si bien una operación quedaría sujeta a la obligación de notificar porque cumple los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.
27. Entonces, para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación encuadra en la definición del artículo 7 de la Ley 27.442; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas supera en el país el monto estipulado en el artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no encuadra en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el artículo 11 de Ley 27.442.
28. Dado que la operación traída en consulta, conforme la normativa especial aplicable, consiste en una concentración económica, el volumen de negocios no se indica como inferior a los umbrales previstos en la misma y, teniendo en cuenta el argumento invocado por las partes consultantes, corresponde establecer si la transacción en estudio es susceptible de encuadrar en la excepción prevista en el artículo 11, inc. c), de la Ley 27.442, y por ende se encuentra exenta de la obligación de notificación establecida en dicho plexo legal.
29. El artículo 11, inc. (c), de la Ley 27.442 establece que: *“[s]e encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la presente ley, las siguientes operaciones:... c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos (excluyendo aquellos con fines residenciales) o acciones de otras empresas en la Argentina y cuyas exportaciones hacia la Argentina no hubieran sido significativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y seis meses”.*
30. Las partes consultantes sostienen que la operación en consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificar por encontrarse comprendida en dicha excepción ya que: (i) la compradora —TETHER INVEST y el grupo empresarial al que pertenece— no controlaba previamente ADECOAGRO (tenía una participación indirecta y minoritaria del 20,40%, no había documento ni situación de hecho o derecho a través de la cual se regulara la relación entre los accionistas diferente a la del estatuto social a través de la cual la compradora pudiera tener control o influencia sustancial sobre el objeto, tampoco designó directores ni funcionarios ejecutivos en el objeto); (ii) el grupo comprador no posee ni ha poseído otros activos en este país (además de la participación no controlante e indirecta en el objeto); (iii) la adquisición de control no implica la adquisición de otras sociedades distintas de las controladas por el objeto (todas pertenecen al mismo grupo).

³ Para el año 2025, equivalente a pesos argentinos 110.228.000.000.

31. TETHER INVEST aseveró que previo a la transacción, el grupo comprador nunca empleó personal, generó registro comercial o fiscal, ni emitió estados contables en la República Argentina.
32. Vale mencionar que TETHER INTERNATIONAL, S.A. de C.V. celebró el 7 de marzo de 2025, un contrato de *tokens* con FINTECH SOCIEDAD ANÓNIMA, por un plazo de vigencia de un año, por el cual acordó tener disponible una cierta cantidad de USDT ante el eventual e hipotético requerimiento de la segunda. Sobre el mismo, expusieron que no puede ser considerado como una actividad habitual o recurrente del grupo comprador en este país, sino que se trató de un hecho aislado y excepcional. Además, indicaron que representa respecto de las ventas brutas del grupo comprador un porcentaje mínimo, aproximadamente menos que el 0,003%.
33. La literatura especializada explica que el propósito de la norma es excluir de la obligación de notificar a aquellas operaciones en que una empresa extranjera, sin operaciones en la Argentina, ingresa en los mercados nacionales.
34. La justificación reside en que, por regla general, no existen en estos casos la posibilidad de que se produzcan efectos anticompetitivos, pues una operación de las características que prevé la norma no hace sino reemplazar al controlante de un agente económico por otro, careciendo este último, por definición, de una participación en el mercado argentino que pueda verse reforzada por la adquisición exenta.⁴
35. La actividad descrita en el parágrafo 32 no impide la aplicación de la excepción analizada, ya que el propio artículo 11, inc. c), de la Ley 27.442, exceptúa considerar a las exportaciones que no hubieran sido significativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y seis meses previos a la operación en cuestión. El carácter aislado del contrato descripto, su vigencia limitada y su impacto económico marginal permiten concluir que no constituye una presencia comercial previa relevante del grupo comprador en Argentina.
36. Ahora bien, teniendo en cuenta lo declarado por las partes consultantes en la instrucción, cabe concluir que la operación encuadra en la excepción prevista en el artículo 11, inc. c), de la Ley 27.442.
37. En relación con lo solicitado por las consultantes sobre la suspensión del plazo para notificar la operación bajo estudio, deberá comunicarse que deviene abstracto expedirse sobre tal situación atento el análisis previamente efectuado.

V CONCLUSIONES

38. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
 - (a) Disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9 de la Ley 27.442;

⁴ Ver CABANELLAS de las CUEVAS y SEREBRINSKY. *Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia*. Editorial Heliasta, 3a Edición. Buenos Aires, 2017, páginas 123 a 125.

- (b) Comunicar a TETHER INVESTMENTS S.A. de C.V. y ADECOAGRO S.A., que deviene abstracto expedirse sobre la aplicación al caso del punto a.1 de la Resolución 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica y,
 - (c) Hacer saber a TETHER INVESTMENTS S.A. de C.V. y ADECOAGRO S.A. que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
39. Elévese el presente Dictamen a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número: IF-2025-120998769-APN-CNDC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 30 de Octubre de 2025

Referencia: OPI 380 - Dictamen - No sujeta a notificación

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.10.30 15:06:58 -03:00

Florencia Bogo
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.10.30 15:08:19 -03:00

Maria Paula Molina
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.10.30 16:07:35 -03:00

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.10.30 16:14:15 -03:00

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.10.30 16:14:16 -03:00